

법률 질의 답변서

【질의 내용】

타인의 재물을 절취하면 어떤 처벌을 받나요?

【답변 요지】

타인의 재물을 절취한 행위는 절도죄에 해당하여 6 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처해집니다. 다만 야간에 건물을 손괴하여 침입하거나 흉기를 휴대하거나 2 명 이상이 합동하여 절취한 경우에는 중절도죄로 1 년 이상 10 년 이하의 징역에 처해집니다. 처벌의 경중은 단순 절도인지 중절도인지에 따라 결정되며, 구체적인 사안에 따라 적용되는 형량이 달라집니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 형법 제 329 조(절도) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 329 조(절도) 타인의 재물을 절취한 자는 6 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다.

• **해설:** 타인의 재물을 절취한 자는 6 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처하는 일반 절도죄의 기본 규정을 두고 있습니다. 이 조문은 재물 절취 행위의 기본 구성요건과 그에 따른 형벌을 명시하여 모든 절도 사건의 기초가 됩니다.

▶ 형법 제 331 조(특수절도) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 331 조(특수절도)

① 야간에 문이나 담 그 밖의 건조물의 일부를 손괴하고 제 330 조의 장소에 침입하여 타인의 재물을 절취한 자는 1 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.

② 흉기를 휴대하거나 2 명 이상이 합동하여 타인의 재물을 절취한 자도 제 1 항의 형에 처한다.

• **해설:** 야간에 문이나 담 등 건조물을 손괴하여 침입하거나 흉기를 휴대하거나 2 명 이상이 합동하여 재물을 절취한 자는 1 년 이상 10 년 이하의 징역에 처하는 중절도죄를 규정합니다. 이 조문은 단순 절도보다 사회적 위험성이 크다고 판단되는 특정 상황에서 더 무거운 형벌을 부과하는 근거가 됩니다.

【결론】

타인의 재물을 절취한 경우 기본 원칙에 따라 6 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금형이 적용되지만, 야간 침입이나 흉기 휴대 등 중절도 요건이 충족되면 1 년 이상 10 년 이하의 징역으로 처벌이 가중됩니다. 실제 처벌은 구체적인 절취 방법과 정황을 고려하여 일반 절도죄와 중절도죄 중 어느 조항이 적용될지 판단해야 합니다. 따라서 단순 절취인지 중절도 요건이 있는지 정확히 구분하여 법적 대응을 준비하는 것이 중요합니다.

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-20 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증